

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2535 พระภิกษุ ผิน สุข ดี โจทก์
นาย มา นิตย หงษ์ อ่อน กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 1356, มาตรา 1600, มาตรา 1622
ป.วิ.พ. มาตรา 55

เจ้ามรดกตาย โจทก์และ ล. บุตรเจ้ามรดกซึ่งเป็นทายาทได้รับมรดกที่ดินพิพาทมาแล้วร่วมกันครอบครองโดยมิได้แบ่งแยกจึงมิใช่มรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และ ล. เมื่อ ล. ตายส่วนของ ล. ตกแก่จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นบุตร ล. โจทก์ขอแบ่งส่วนของตน จำเลยทั้งห้าไม่ยอม จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ฟ้องขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของรวม มิใช่ในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมนิยม เรียกร้องเอาทรัพย์สินมรดก แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุก็ฟ้องจำเลยทั้งห้าได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายห้อยและนางละม้าย สุขดีหรือสุกดี จำเลยทั้งห้าเป็นบุตรของนางละมุล โหงอ่อน พี่สาวโจทก์ นางละม้ายมารดาโจทก์ตายก่อนนายห้อย นายห้อยตายไปประมาณ 20 ปีก่อนตายนายห้อยมีที่ดิน ส.ค.1 หนึ่งแปลง เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเกรียงไกรหลังจากนายห้อยตายโจทก์และนางละมุลได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวมา และได้ร่วมกันครอบครองตลอดมาโดยมิได้แบ่งแยกต่อมาโจทก์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้นต้นปี พ.ศ.

2530นางละมุลตาย หลังจากนางละมุลตายแล้ว จำเลยทั้งห้าไปขอออกน.ส.3 ก. สำหรับที่ดินดังกล่าวเป็น น.ส.3 ก. เลขที่ 276 โจทก์ทราบจึงไปยื่นคำคัดค้านต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ และบอกกล่าวให้จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้ โจทก์ตามส่วน จำเลยทั้งห้าไม่ยอม ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 276 แล้วจดทะเบียนเป็นชื่อโจทก์ จำนวน 8 ไร่ 79 ตารางวา หาก จำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้า และถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวได้ ให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอด ตลาดนำเงินมาแบ่งกันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งห้าตามส่วน

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ก่อนตายนายห้อยได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่นางละมุล และ ยกบ้านในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ซึ่งต่อมาโจทก์ได้ขายบ้านให้แก่นางละมุลแล้ว นางละมุลได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนเองตลอดมา ไม่เคยครอบครองแทนหรือ ร่วมกับโจทก์แต่อย่างใด ส่วนโจทก์เมื่อขายบ้านให้นางละมุลแล้วได้ย้ายภูมิลำเนาไป อยู่ที่ยื่น เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว นางละมุลได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งห้าและ ในปีพ.ศ. 2520 จำเลยทั้งห้าได้ไปแจ้งการครอบครองที่ดินไว้ครั้งปีพ.ศ. 2530 จำเลย ทั้งห้าจึงไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โจทก์ทราบแต่มิได้คัดค้าน ที่ดิน พิพาทมิใช่มรดกของนายห้อยและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์เป็นพระภิกษุจะ มาฟ้องขอแบ่งมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งที่ดินน.ส.3 ก. เลขที่ 276 ให้แก่โจทก์ จำนวน 8 ไร่ 79 ตารางวาหากจำเลยทั้งห้าไม่ไปจัดการจดทะเบียน ให้ ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้าแทน หากไม่สามารถจดทะเบียนแบ่งแยกได้ให้นำที่ดินดังกล่าวมาขายทอดตลาด นำเงินมาแบ่งกันระหว่าง โจทก์และจำเลยทั้งห้าตามส่วน จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษา กลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่า หลังจากนายห้อยบิดาโจทก์ตาย โจทก์และนางละมุลมารดาของจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกที่ดินพิพาทมาและได้ร่วมกันหรือแทนกันครอบครองมาตลอดโดยมิได้แบ่งแยกต่อมาโจทก์ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และภายหลังนางละมุลตาย จำเลยทั้งห้าได้ไปขออนุญาต น.ส.3 ก. สำหรับที่ดินพิพาทในชื่อของจำเลยทั้งห้าฝ่ายเดียว โจทก์ขอให้จำเลยทั้งห้าแบ่งที่ดินพิพาทให้ จำเลยทั้งห้าไม่ยอม ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้ในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของรวมอยู่กึ่งหนึ่งมิใช่ในฐานะที่โจทก์เป็นทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอาทรัพย์สินมรดกเพราะเมื่อนายห้อยเจ้ามรดกตายโจทก์และนางละมุลมารดาจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกมาแล้ว ที่ดินพิพาทจึงมิใช่มรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และนางละมุลมารดาของจำเลยทั้งห้า เมื่อนางละมุลตายส่วนของนางละมุลตกแก่จำเลยทั้งห้า โจทก์ขอแบ่งส่วนของตน จำเลยทั้งห้าไม่ยอม จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้แบ่ง แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุ ก็ห้ามบทกฎหมายห้ามมิให้โจทก์ในฐานะเจ้าของรวมฟ้องจำเลยทั้งห้าไม่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาในประเด็นข้ออื่น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมิได้วินิจฉัย และโจทก์มิได้ฎีกาขึ้นมาด้วย จึงเห็นสมควรให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาใหม่ในประเด็นที่ยังมิได้วินิจฉัย

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นชื้อ-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ